

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2526/2534

นาย ปกรณ์ ลิขิตลือชา
บริษัท โธมัส คูด แทรเวลเลอร์เช็ค ลิมิ
เต็ด จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 174 (2), มาตรา 246, มาตรา 247

จำเลยยื่นฎีกาเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2533 เสนอให้นายจำเลยลงชื่อใน
ตราประทับในฎีกามีความว่า "ให้มาทราบคำสั่งในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2533
ถ้าไม่มาให้ถือว่าทราบคำสั่งแล้ว" เมื่อศาลชั้นต้นสั่งฎีกาของจำเลยและกำหนดเวลาให้
จำเลยส่งสำเนาฎีกาให้อีกฝ่ายหนึ่งภายใน 7 วัน นับแต่ทราบคำสั่ง ในวันรุ่งขึ้นหลัง
จากจำเลยยื่นฎีกา 1 วัน ถือว่าเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยยอมรับว่าจะมาฟังคำ
สั่งในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2533 ถ้าไม่มาให้ถือว่าทราบคำสั่งแล้ว ฉะนั้น แม้จำเลย
จะมีได้มาฟังคำสั่ง ก็ถือว่าคำสั่งศาลนั้นได้ส่งให้จำเลยโดยชอบ และจำเลยทราบคำสั่ง
นั้นแล้วตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2533 ระยะเวลาสิ้นสุดที่จำเลยจะต้องนำส่ง
สำเนาฎีกาตามคำสั่งศาลชั้นต้นคือวันที่ 7 ธันวาคม 2533 แต่ปรากฏตามรายงานเจ้า
หน้าที่ฉบับลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2534 ว่าจำเลยมิได้จัดการนำส่งสำเนาฎีกาใน
กำหนดนั้น จึงเป็นการทิ้งฟ้อง.

มูลกรณีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องให้บังคับจำเลยชำระเงินตามเช็คศาลชั้นต้น พิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 588,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยยื่นฎีกาเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2533 ฎีกาของจำเลยหน้าแรกมีข้อความซึ่งประทับด้วยตราของศาลชั้นต้นว่า "ให้มาทราบคำสั่งในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2533 ถ้าไม่มาให้ถือว่าทราบคำสั่งแล้ว" โดยมีลายมือชื่อของนายปิง ตั้งสมชัยศิลป์ เสมียนทนาย ผู้รับมอบฉันทะจากทนายจำเลยให้มายื่นฎีกาดังกล่าวไว้ในช่องระหว่างคำว่า "(ลงชื่อ)" กับคำว่า "ผู้ร้องหรือผู้ยื่น" ศาลชั้นต้นส่งฎีกาของจำเลยเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2533 ว่า เสนอวันนี้ ครบกำหนดยื่นฎีกาวันที่ 25 พฤศจิกายน 2533 เป็นวันอาทิตย์หยุดราชการ จำเลยยื่นฎีกาวันที่ 26 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันเปิดทำการวันแรกได้ รับฎีกาสำเนาให้โจทก์แก้ไขให้จำเลยนำส่งภายใน 15 วัน นับแต่ส่งไม่ได้มิฉะนั้นถือว่าทิ้งฎีกา ต่อมาวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2534 เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีมีหนังสือรายงานศาลชั้นต้นว่า พันกำหนด 15 วัน แล้วจำเลยหรือผู้แทนไม่มาเสียค่าธรรมเนียมในการส่งสำเนาฎีกา ศาลชั้นต้นจึงส่งสำนวนมาศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ศาลชั้นต้นกำหนดเวลาให้จำเลยซึ่งเป็นโจทก์ในชั้นฎีกา จัดการส่งสำเนาฎีกาให้อีกฝ่ายหนึ่งภายใน 7 วันนับแต่ทราบคำสั่ง และแม้ศาลชั้นต้นจะสั่งในวันรุ่งขึ้นหลังจากจำเลยยื่นฎีกา 1 วัน ก็ตาม การที่นายปิง เสมียนทนายผู้รับมอบฉันทะจากทนายจำเลยลงลายมือชื่อทราบวันนัดให้มาฟังคำสั่งของศาลดังกล่าว ข้างต้น ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยยอมรับว่าจะมาฟังคำสั่งในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2533 ถ้าไม่มาให้ถือว่าทราบคำสั่งแล้วและยังปรากฏว่าศาลชั้นต้นได้มี

คำสั่งดังกล่าวในฎีกาตั้งแต่วันที่27 พฤศจิกายน 2533 ซึ่งเป็นวันก่อนที่จะถึงวันที่กำหนดให้จำเลยมาทราบคำสั่ง ฉะนั้น แม้จำเลยจะมีได้มาฟังคำสั่ง ก็ถือว่าคำสั่งศาลนั้นได้ส่งให้จำเลยโดยชอบและจำเลยทราบคำสั่งนั้นแล้วตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2533 ระยะเวลาสิ้นสุดที่จำเลยจะต้องนำส่งสำเนาฎีกาตามคำสั่งศาลชั้นต้นคือวันที่ 7 ธันวาคม 2533 แต่ปรากฏตามรายงานเจ้าหน้าที่ฉบับลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2534 ว่าจำเลยมิได้จัดการนำส่งสำเนาฎีกาในกำหนดนั้น จึงเป็นการทิ้งฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2) ประกอบด้วยมาตรา 246, 247

ให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความของศาลฎีกา.

(ชุม สุกแสงเปล่ง-ตัน เวทไวย-เพ็ง เพ็งนิตติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ